

עין משפט
נר מצוה

ו:

בַּמִּנּוּי שֵׁאל יוֹשִׁיט אדם בּוֹם יִין לַנּוֹיִר. נראה דה"ה ככל שאר איסורין אלא להכי נקט כּוֹם יִין לנזיר משום דמסתמא למישתי קא צעי ליה כיון דכ"ע חמרא שמו ושמה שכם מזירתו אכל ישראל שאמר הושיט לי נבלה או חזיר או שום איסור אין לחושדו

מלהושיט לו אכל אס ידוע לו שרואה לאכלו אסור להושיט לו ופשי' הוא

שלו מדקאמר אי לא יהיז ליה שקיל ליה איזו ולפי זה אסור להושיט למומרים לעזות כוכבים ‏^[פ] דבר איסור אע"פ שהוא שלהם כי הדבר ידוע שאכלוהו והוא נאסר להם דמישראל גמור חשבינן ליה ומיירי דקדאי במקום שלא יוכל ליקח אס לא יושיט לו זה

ובדמסיק דקאי בתרי עברי נהרא: **תניא** בוותיה דרשב"ג. נראה לר"י דהלכה כרבי יוחנן

אע"ג דמניא כוותיה דרשב"ל ומייתי ראייה מההיא דהחולץ (יבמות נג.) דקא חשיב הני דהלכה כרשב"ל לגבי ר' יוחנן ולא חשיב הא ואין לומר דהא ללא חשיב הא דהכא היינו משום דמניא כוותיה ולא אינטרין למחשבה דהא חשיב התם חלילת מעוברת אע"ג דמניא התם נמי כוותיה ועוד דלקמן (דף יז:) מסיק נשא ונתן איכא צנייכו וקא מפרש דחכמים דמתני' אית להו נשא ונתן אסור כר' יוחנן ומתניתין עדיפא מצרייתא ‏^[פ]:

לא אסרו אלא בדבר המתקיים. פירוש מכר דוקא דאליו לקנות ודאי אסור דבצר שאינו מתקיים יותר מדצרי המתקיים אלא ודאי לא איירי הן ברייתא אלא בזמנן דאפי"ה קרי ליה בסיפא נשא ונתן כפר"ת ‏^[פ] ולפי' הקונטרס קשה: **אבל לא** לוקחין מהם. לפר"ת דלא אסור שום קניה ל"ל לוקחין קבלת דורון וה"ה נמי דבצר המתקיים שאין מקבלין הימנו דורון ואין לדקדק הא דצר המתקיים לוקחין דהא דינר קיסריינא דצר המתקיים הוא: **אמר אבי** גזירה לפרוע מהן **אמו לפרוע**. תימה למה ליה לאצ"י למימר משום גזרה לימא טעמא משום דשמה הוא כדאמר במתני' אע"פ שהוא מיצר עכשיו שמה הוא לאחר זמן וי"ל דמשום האי טעמא דשמה לאחר זמן ליכא (למייגור) כיון שאינו שמה ציוס אידו ומיהו אי לא דאיכא שום שמה לא הוה שייך נמי למייגור דהא דגורין ככולהו היינו משום דאיכא שום שמה דכפריש בסמוך דצריכותא והשתא ניחא דלצטריכו כולוה לאצ"י נמי כמו לרבא: **אלא** ללוות מהן מעוטי קא ממעט ליהו. מכאן ראייה לפר"ת דמיירי בלא רצית דמאי קאמר מעוטי קא ממעט להו אס מלוה בריצית כדי להרויח:

רבי

עכשיו שמחה היא לאחר זמן אר"נ בר יצחק הנח להלכות מועד דכולהו מיצר עכשיו ‏^[פ] רבינא אמר עובד כוכבים לענין פרעון לעולם מיצר דלא כר' יהושע בן קרחה דתניא ‏^[פ] ריב"ק אומר מלוה בשומר אין נפרעין מהן מלוה על פה נפרעין מהן מפני שהוא כמצייל מידם יתיב רב יוסף אחוריה דר' אבא ויתיב רבי אבא קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר ‏^[פ]הלכתא כרבי יהושע בן קרחה והלכתא כר' יהודה הלכתא כרבי יהושע הא דאמרו כר' יהודה ‏^[פ]דתניא ‏^[פ]הנותן צמר לצבע לצבוע לו אדום וצבעו שחור וצבעו אדום

לפני איריהן פרק ראשון עבודה זרה

לא יושיט אדם כּוֹם יִין לַנּוֹיִר. שמה יצא לשמותו: **ואצר מן החי** לצני נח. לפי שנאסר להן דכמיז קץ בשר וגו' (בראשית ט:). **דקיימא בתרי עברי נהרא**. עובד כוכבים מזד זה וישראל מזד זה דאי לא יהיז ליה לא מצי שקיל: **נשא ונתן**. לפני אידיהן עמיהן מהו צהנאה: **אסור**. ליהנות מאותה כסורה:

כשאמרו אסור לשאם ולסם עמהן. לפני אידיהן: **לא אסרו אלא דבצר המסקיים**. עד יוס אידיהן דחוי ליה קמיה ציוס אידו ואזיל ומודה: **אכל דבר שאינו מתקיים**. כגון ירק וכיוצא זו מותר: **דבצי רבי אושעיא**. צמתיתא דצי רבי אושעיא דליהו סידרה למתניתא וכן ר' חייא: **אכל לא לוקחין מהן**. דמרווח ליה שמתוך שאינו מתקיים מתאזה הוא למכרו: **קסרינאס**. דינר מזוזה חדשה שפסל קיסר את הראשונה וגזר על זו: **כלאחר יד**. שלא יצין שמדעת השלכתו וכיון שרואה שאכל ממך לא ישמח: **כולה משום דמודה הוא**. שהעובד כוכבים ישמח כשישראל צריך לו: **ולריבי**. למתני צמתני' לכולהו: **משום דקא מרווח להו גרסינן: דחשיבא ליה מילנא**. דלריך ישראל לשאלו את כליו וידע דדקר ליה את כליו צעין: **לא ספור**. לא תתן סוד על פניה במועד: **מפני שניווול הוא** לה. צעדו על פניה ואף על פי כשנטולמו מאדלימה ומנהיל פניה כיון דהנאה זו אינה אלא עד לאחר המועד וניווול בתוך המועד אסור: **לקפלו**. לנטולו מעל פניה: **בסוך המועד**. כגון שצאה סכוד צתחלת המועד ולצסוף יוס או יומים מלטולו והנחת הימנו בתוך המועד: **דכולה מיצר עכשיו**. כל מה שהמירו לעשות במועד מיצר הוא באותה עעה כגון שמיטה ומיקון סעודה והמירו לו משום שמחה דלאחר זמן צבתוך המועד:

מלוה צשער אין נפרעין מהן. לפני אידיהן מפני ששמה הוא לאחר זמן ציוס אידו דציוין דנקט ‏^[פ] שטרף ישראל עילויה כל שעתא מסתפי מיניה: ‏^[פ]ותן

הוא: **לפרוען ולפרוע מהן כו'**: בשלמא לפרוען משום דקא מרווח להו אלא לפרוע מהן מעוטי ממעט להו אמר אביי גזירה לפרוע מהן אמו לפרוען רבא אמר כולה משום דאזיל ומודה הוא וצריכי דאי תנא לשאת ולתת עמהן משום דקא מרווח להו ואזיל ומודה אבל לשאול מהן דמעוטי קא ממעט להו שפיר דמי ואי תנא לשאול מהן משום דחשיבא ליה מילתא ואזיל ומודה אבל ללוות מהן צערא בעלמא אית ליה אמר תוב לא הדרי וזוי ואי תנא ללוות מהן משום דקאמר בעל כרחיה מיפרענא והשתא מיהא אזיל ומודה אבל ליפרע מהן דתו לא הדרי וזוי אימא צערא אית ליה ולא אזיל ומודה צריכא: רבי יהודה אומר נפרעין מהן כו': ולית ליה לרבי יהודה אף על פי שמיצר עכשיו שמח הוא לאחר זמן ‏^[פ]והתניא רבי יהודה אומר אשה לא תסוד במועד מפני שניווול הוא לה ‏^[פ]ומודה ר' יהודה בסיד שיכולה לקפלו במועד שטופלתו במועד אע"פ שמצירה

לפרוע מהן להלכות מועד דכולהו מיצר עכשיו ‏^[פ] רבינא אמר עובד כוכבים לעולם מיצר דלא כר' יהושע בן קרחה דתניא ‏^[פ]ריב"ק אומר מלוה בשומר אין נפרעין מהן מפני שהוא כמצייל מידם יתיב רב יוסף אחוריה דר' אבא ויתיב רבי אבא קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר ‏^[פ]הלכתא כרבי יהושע בן קרחה והלכתא כר' יהודה הלכתא כרבי יהושע הא דאמרו כר' יהודה ‏^[פ]דתניא ‏^[פ]הנותן צמר לצבע לצבוע לו אדום וצבעו שחור וצבעו אדום

לר"מ

ליה לר' יהודה אע"פ שמצר שמה כו', אכל גבי טיפול אית ליה לר' יהודה אע"פ שמצירה עכשיו שמחה לאחר זמן ‏^[פ]ומלוה בשטר אין נפרעין מהן. לפני אידיהן מפני ששמה היא לו ואזיל ומודה לעמו"ס ציוס חגס, ורבנן כפי' אסור לפרוען וליפרע מהן כלל ‏^[פ]קב).

מסורת הש"ס

(א) [צ"ק קח.], (ב) [מוספי' רפ"א], (ג) [גדרים מג.], (ד) מ"ק ח:ט:; (ה) מוספתא רפ"א צ"ק קב. [נע"ש כל הענין], (ו) צ"ל דמקנ. (ז) צ"ק לה: ק. קב. צ"מ עת: קח. (ח) [נכס"א]: להושיט [למומרים], (ט) [נע"ע מוס' יבמות לו. ד"ה הלכתא], (י) [לעיל צ. ד"ה אסור], (יא) [צ"ל למסר].

תורה אור השלם

1. לא תקבל תרש ולפני עור לא תתן מכשל וְרִאֵת פּוֹאֵלדֹרֶךְ אֵינִי יָדִי ויקרא יט יד

גליון הש"ס

גב' עבתי שלא יושב. עי' מוס' פסחים כב ע"ב ד"ה ואכרי:

הגהות הב"ח

(א) גבי' להלכות מועד דכולהו מילי עכשיו ושמותא לאחר זמן גיבור רבינא: (ב) רש"י ד"ה מלוה וכו' דנקיט ישראל שטרא עילויה:

מוסף רש"י

גזירה לשאול מהן כו'. דאי שריא ליה לשאלו אתי נמי להשאל (גדרים מג.), שניווול הוא לה. עכשיו מועד שהוא סכוד בסד ומצטרפת (מור"ק ח:). שגגא הוא לה וניווול בסד ומצטרפת בסד (שם טס.) בעודה עליה ואע"פ שכשנטולמו שמחה היא לה ‏^[פ]ומודה ר' יהודה בסיד. דמחייבא לאלתר וכולה לקפלו במועד (שם), שטופלתו. כסמו במועד האזיל ומתקיס במועד לאחר טעילה (שם). שמחה היא לאחר זמן. במועד לסוף המועד לאחר שנקטלמו את הסיד שטפלה, לפי שמצר את השער ומעזר את הצער, והאזיל דהאי סיד משמחה לאחר זמן להכי שרי לה לטופלה במועד אע"פ שהוא מזירה עכשיו (מור"ק טס.) הבח להלכות מועד. להכי איירי יהודה דשרי אע"פ שהוא מזירה כו', דכולהו הלוות מועד דשרי משום האי טעמא נמי שרי, כגון אפי"ה ויפול, דמלעבר השתא כשהוא אוספא ומנצל ולהכי שרי דשמת הוא ציוס אידו אכולג אפיימו ויפולו ציו"ט (שם) כל הלוות מועד קטן כגון רציו מעדנים ומכשויים לגופה, מילר הוא צשעת הטובה, ולהכי אזיל בתר צסוף האזיל וכולהו הכי אימתנא, אכל צע"י אזיל בתר השתא, דציון דהשתא מילר לא חיש לצסוף (שם סכת"י). לענין פרעון לעולם מיצר. ואפילו לאחר זמן, שדעמו לטרוף ולגזול (שם). ולהכי לא אית

הדרי לו זויי הוה אמנא שקילנא מיניה בעל כורחיה אזיל מודה דוכה להלוות לישראל אבל להיפרע מהן דתוב לא הדרי ליה זויי הוה אמנא צערא ודאי אית ליה ושרי צריכא: **פִּסְקָא** ר' יהודה אומר נפרעין מהן מפני שהוא מיצר. והתניא ר' יהודה אומר אשה לא תסוד מפני שניווול הוא לה כו' עד ומודה ר' יהודה בסיד שיכולה לקפלו במועד שטופלתו במועד שאע"פ שמצירה היא עכשיו שמחה לאחר זמן. ופרקי רב נחמן בר יצחק הנח להלכות מועד דכולהו מיצר עכשיו ושמה לאחר זמן. רבינא אמר עובד כוכבים לענין פרעון לעולם מיצר. מתני' דלא כר' יהושע בן קרחה. (ועוד אמר הל' כר' יהודה) דתניא רבי יהושע בן קרחה אומר מלוה בשומר אין נפרעין מהן. מלוה על פה נפרעין מהן מפני שהוא כמצייל מידם. אמר רב הונא הלכה כרבי יהושע בן קרחה ועוד אמר הל' כרבי יהודה דסבר כל המשנה ידו על התחתונה דתנן [ונתון] צמר כר']